Procédure civile

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-09

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Comment un litige civil devient-il un procès, puis un jugement, puis éventuellement un nouveau procès devant une autre juridiction ? Ce cours suit l'instance civile ordinaire dans l'ordre où elle se déroule : le droit d'agir et ses conditions, la désignation de la juridiction compétente, raisonnée par la nature du litige et par le territoire, la saisine du juge par l'assignation ou la requête, le déroulement contradictoire des échanges et la mise en état, les incidents qui perturbent ou éteignent l'instance, le jugement et l'autorité de la chose jugée, les voies de recours — appel, opposition, pourvoi — et, à côté du procès au fond, les procédures d'urgence que sont les référés. Fidèle à la prudence de la filière, le cours enseigne des mécanismes et des garanties : il ne chiffre ni délai, ni seuil de compétence, ni frais, ne reproduit aucune disposition et ne cite aucune décision réelle ; tous les cas travaillés sont fictifs, construits autour d'un même dossier de dette commerciale dont les montants, purement pédagogiques, ont été revérifiés.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — L'action en justice : conditions et classification
• Leçon 2 — La compétence des juridictions civiles
• Leçon 3 — La saisine du juge et l'introduction de l'instance
• Leçon 4 — Le déroulement de l'instance : échanges et instruction
• Leçon 5 — Les incidents de procédure
• Leçon 6 — Le jugement : élaboration, effets et autorité de la chose jugée
• Leçon 7 — Les voies de recours : appel, opposition, pourvoi
• Leçon 8 — Les procédures d'urgence : référés
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

En première année, le cours d'institutions judiciaires (DRO-L1-04) t'a présenté les juridictions maliennes par leurs fonctions : qui juge les litiges civils, commerciaux, sociaux, et comment les décisions peuvent être réexaminées. Il restait à ouvrir la porte du palais et à suivre une affaire de l'intérieur : comment saisit-on le juge, comment le procès avance-t-il, qu'est-ce qui peut le ralentir ou l'éteindre, comment naît un jugement et comment le conteste-t-on ? C'est l'objet de la procédure civile, le droit du procès civil. Le contentieux administratif (DRO-L2-04) t'a déjà donné une partie du vocabulaire — recours, instance, jugement — ; ce cours-ci le reprend pour l'ordre judiciaire et les litiges entre personnes privées, qui forment la matière la plus fréquente de la vie des tribunaux.

La méthode est celle de toute la filière, et elle importe ici plus qu'ailleurs, car la procédure est le domaine des délais et des formes. Le cours enseigne donc des mécanismes — à quoi sert une assignation, pourquoi signifie-t-on un acte, que fige une clôture — et des garanties — le contradictoire, la motivation, le double degré de juridiction. Il s'interdit en revanche de chiffrer ce que seuls les textes en vigueur peuvent fixer : tu n'y trouveras ni délai mesuré, ni seuil monétaire de compétence, ni taux de frais, ni numéro de disposition, ni décision réelle citée en exemple. Chaque fois qu'une telle précision devient nécessaire, le cours te renvoie au texte malien en vigueur, publié au Journal officiel : le réflexe de vérification fait partie des compétences visées, car un juriste ne cite jamais un délai de mémoire lorsqu'il peut le

consulter.

L'entraînement repose sur un dossier unique, entièrement fictif, qui traversera tout le cours : un grossiste en tissus de Bamako, M. Aboubacar K., réclame à une boutiquière, Mme Salimata D., le solde impayé d'une commande livrée. Tu suivras ce dossier étape par étape — de la naissance du litige au jugement, puis aux recours et même au référé — et chaque leçon l'utilisera pour rendre le mécanisme visible. Les montants du dossier sont des données d'exercice, choisies pour être simples et revérifiées une à une ; les personnages, les lieux et les actes rédigés en exemple sont inventés, et les modèles portent la mention qu'ils ne doivent pas être utilisés tels quels. Garde en lisant la question qui ordonne toute la matière : à chaque étape, qui doit faire quoi, devant qui, et quelle garantie protège celui qui subit l'étape ?

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir l'action en justice, énoncer ses conditions classiques — intérêt, qualité, capacité — et classer les actions selon leur objet et leur but.
- Déterminer la juridiction civile compétente en raisonnant par la nature du litige, puis par le territoire, sans recourir à aucun seuil monétaire.
- Expliquer la saisine du juge par l'assignation et par la requête, le contenu de l'acte introductif et la fonction de garantie de la signification.
- Décrire le déroulement de l'instance : échanges de conclusions, communication des pièces, mise en état et clôture, sous l'empire du contradictoire.
- Trier les incidents de procédure en trois familles — exceptions, fins de non-recevoir, incidents d'instance — et en déduire l'effet de chacun.
- Analyser un jugement : son élaboration, sa motivation, son dispositif, et l'autorité de la chose jugée sous la condition de la triple identité.
- Distinguer les voies de recours — appel qui rejuge, opposition qui rétracte, pourvoi qui contrôle le droit — et choisir la voie adaptée à chaque décision.
- Présenter les référés par leurs fonctions : mesures urgentes, mesures conservatoires et provision, en soulignant le caractère provisoire de l'ordonnance.

Leçon 1 — L'action en justice : conditions et classification

L'action en justice est le droit, pour celui qui émet une prétention, d'être entendu sur le fond de cette prétention afin que le juge la dise fondée ou mal fondée. Il faut la distinguer de deux voisines. Le droit substantiel est le droit que l'on invoque — être payé, être propriétaire — ; l'action est le pouvoir de le faire valoir devant un juge ; l'instance est le déroulement concret du procès qui s'ouvre lorsque l'action est exercée. Sans action, le droit substantiel reste une affirmation sans juge ; sans droit invoqué, l'action tourne à vide. Cette distinction a une conséquence pratique majeure : on peut perdre un procès de deux manières très différentes, soit parce que la demande était irrecevable — le droit d'agir faisait défaut —, soit parce qu'elle était mal fondée — le droit invoqué n'existait pas. Toute la première leçon consiste à apprendre

à séparer ces deux plans.

Quatre conditions classiques ouvrent le droit d'agir. La première est l'intérêt : il faut retirer du procès un avantage concret, ce que résume l'adage « pas d'intérêt, pas d'action ». L'intérêt doit être légitime — conforme au droit et à l'ordre public —, né et actuel — il existe déjà, et non seulement en espérance —, personnel et direct — c'est son propre droit que l'on défend, non celui d'autrui. La deuxième condition est la qualité : être la personne que le droit désigne pour agir, typiquement le titulaire du droit invoqué, ou celle à qui un texte attribue l'action. La troisième est la capacité : il faut pouvoir exercer soi-même ses droits, les personnes protégées agissant par l'intermédiaire de leur représentant, et les personnes morales par leurs organes. La quatrième, négative, est que le droit d'agir ne soit pas éteint : une prétention déjà jugée définitivement, ou un droit d'agir éteint par le temps écoulé, ferment la porte du procès — la prescription du droit d'agir étant ici nommée comme une notion, dont le régime relève des textes en vigueur.

Classer les actions n'est pas un exercice scolaire : la classe commande souvent la compétence et le régime. Selon l'objet du droit invoqué, on distingue les actions personnelles, qui sanctionnent un droit de créance contre une personne déterminée — payer un prix, livrer une chose — ; les actions réelles, qui sanctionnent un droit portant directement sur une chose, mobilières ou immobilières selon la nature du bien ; et les actions mixtes, qui combinent les deux logiques. Selon le but poursuivi, on oppose les actions pétitoires, qui font trancher le fond du droit — qui est propriétaire —, et les actions possessoires, qui protègent la possession elle-même, indépendamment du titre, pour faire cesser vite un trouble. Retiens la méthode : devant toute demande, demande-toi d'abord quel droit est invoqué, contre qui, et ce que le demandeur veut obtenir ; la classification suit d'elle-même.

L'essentiel
L'action en justice est le droit d'être entendu sur le fond d'une prétention. Elle suppose un intérêt légitime, né et actuel, personnel et direct, la qualité pour agir, la capacité, et un droit d'agir non éteint. On la classe selon l'objet du droit invoqué (personnelle, réelle, mixte) et selon le but (pétitoire ou possessoire).

Exemple — Le dossier fil rouge et cinq demandes fictives à classer

```
DOSSIER D'EXERCICE — LE FIL ROUGE DU COURS
M. Aboubacar K., grossiste en tissus au
marché fictif de Zambougou, livre à
Mme Salimata D., boutiquière, une commande
de tissus d'un montant de 850 000 F.
Elle verse 350 000 F ; le solde de
500 000 F reste impayé malgré les relances.
K. envisage d'agir en paiement.

ÉTAPES DU DOSSIER (ordre relatif)
Étape 1 : naissance du litige (impayé).
Étape 2 : tentatives amiables et relances.
Étape 3 : choix de la voie contentieuse.
Étape 4 : saisine du juge (leçon 3).
Étape 5 : instruction et jugement.

CINQ DEMANDES FICTIVES À CLASSER
a) Payer le solde d'une vente de tissus :
action personnelle et mobilière.
b) Revendiquer un terrain bâti :
action réelle, immobilière, pétitoire.
c) Faire cesser un trouble de voisinage
sur un local occupé : protection de la
possession, logique possessoire.
d) Annuler une vente pour vice du
consentement : action personnelle.
e) Payer les loyers d'un bail à usage
professionnel : action personnelle
et mobilière.

LES CONDITIONS CHEZ K. : intérêt (le solde
impayé), qualité (il est le vendeur,
créancier du prix), capacité (il exerce
lui-même son commerce).
```

À retenir

- Action, droit substantiel et instance sont trois notions distinctes : confondre les deux premiers plans fait confondre irrecevabilité et rejet au fond.
- L'intérêt à agir doit être légitime, né et actuel, personnel et direct : « pas d'intérêt, pas d'action ».
- La classification d'une action se déduit du droit invoqué et du but poursuivi, et elle commande souvent la compétence.

Exercice

M. S., qui a déménagé dans une autre ville, veut assigner en justice l'atelier de menuiserie de son ancien quartier : les bruits de l'atelier gênent, dit-il, les habitants restés sur place, et il voudrait « rendre service au quartier ». Il veut aussi, dans la même démarche, réclamer pour son frère — resté voisin de l'atelier — une somme en réparation du trouble que celui-ci subit, sans que son frère lui ait rien demandé. Analyse la recevabilité de ces deux démarches au regard des conditions de l'action en justice.

✔ Corrigé
Les deux démarches échouent au stade des conditions de l'action, avant tout examen du fond. Première démarche : M. S. n'a plus d'intérêt personnel et direct à agir. Il n'habite plus le quartier et ne subit plus le trouble ; l'avantage qu'il retirerait du procès n'est ni personnel — il concerne autrui — ni actuel pour lui. Fût-il sincèrement attaché à son ancien quartier, l'intérêt moral ou civique ne remplace pas l'intérêt direct exigé : pas d'intérêt, pas d'action. Deuxième démarche : même en supposant que le frère subisse un préjudice réel, c'est au frère que le droit d'agir appartient. M. S. n'a pas qualité pour réclamer en son nom : nul ne plaide pour autrui sans y être habilité, par exemple par un mandat ou par une représentation légale, et rien de tel n'existe ici puisque le frère n'a rien demandé. Si le frère souhaite agir, il le fera lui-même — son intérêt est né, actuel et personnel, et sa qualité est celle du titulaire du droit invoqué. Retiens la méthode : avant de discuter le bien-fondé d'une demande, vérifie toujours, dans l'ordre, l'intérêt, la qualité et la capacité de celui qui agit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — La compétence des juridictions civiles

La compétence est l'aptitude d'une juridiction à connaître d'un litige. La déterminer suppose deux questions successives, dans un ordre qui ne doit pas être inversé. La première est la compétence d'attribution, dite aussi compétence en raison de la matière : quelle famille de juridictions le droit désigne-t-elle pour cette nature de litige ? En cohérence avec le cours d'institutions judiciaires de première année, on raisonne ici par natures : les litiges civils entre particuliers, les litiges commerciaux nés des actes de commerce et de la vie des affaires, les litiges sociaux nés des relations de travail, ne relèvent pas des mêmes juges, parce que chaque matière appelle des règles et une expérience propres. Ce cours raisonne volontairement par natures et par fonctions, sans jamais recourir à un seuil monétaire : dans beaucoup de systèmes, le montant du litige peut intervenir dans la répartition, mais sa mesure exacte ne se lit que dans les textes en vigueur, et la logique de la compétence se comprend sans lui.

La deuxième question est la compétence territoriale : parmi les juridictions de la bonne famille, laquelle est géographiquement saisie ? Le principe classique est le juge du domicile du défendeur. Il repose sur deux justifications : le défendeur, qui n'a pas choisi le procès, ne doit pas être contraint de se défendre au loin ; et le domicile concentre souvent les éléments du litige. Les textes ouvrent classiquement des options ou des exceptions au profit du demandeur, qu'il faut connaître comme des mécanismes : le juge du lieu d'exécution du contrat pour les litiges contractuels, le juge du lieu du fait dommageable pour les litiges de responsabilité, le juge de la situation de l'immeuble pour les actions réelles immobilières, dont la logique est évidente — les preuves et les mesures d'exécution se trouvent là où est le bien. Savoir plaider la compétence, c'est donc savoir dérouler l'arbre : nature d'abord, territoire ensuite, options enfin.

Que se passe-t-il si l'on se trompe de porte ? Le défendeur peut soulever une exception d'incompétence, moyen par lequel il demande au juge saisi de se déclarer

incompétent et de renvoyer l'affaire vers la juridiction compétente. Certaines règles de compétence sont dites d'ordre public : elles s'imposent aux parties, qui ne peuvent pas y déroger par convention, et le juge peut parfois soulever lui-même son incompétence ; d'autres, notamment territoriales, sont établies dans l'intérêt des parties, qui peuvent dans une certaine mesure y renoncer, par exemple en comparaissant sans contester. La clause attributive de compétence, par laquelle un contrat désigne à l'avance un juge, n'est donc efficace que dans les limites que les textes autorisent. Retiens surtout la sanction du raisonnement manqué : un procès engagé devant le mauvais juge perd son élan, car l'exception doit être tranchée avant le fond, et le dossier voyage vers la juridiction compétente au lieu d'avancer.

L'essentiel
La compétence se détermine en deux temps : d'abord la compétence d'attribution, par la nature du litige ; ensuite la compétence territoriale, dont le principe est le juge du domicile du défendeur, avec des options classiques (lieu d'exécution du contrat, lieu du fait dommageable, situation de l'immeuble). Le mauvais choix s'expie par une exception d'incompétence, soulevée avant le fond.

Exemple — Test de compétence appliqué au dossier fil rouge

```
TEST DE COMPÉTENCE — DOSSIER D'EXERCICE
Demande : paiement du solde d'une vente
de tissus entre deux commerçants.

QUESTION 1 — LA NATURE DU LITIGE
Le litige naît d'une vente conclue entre
commerçants pour les besoins de leur
commerce : il relève de la matière
commerciale, traitée par la juridiction
que les textes désignent pour cette
nature de litiges.

QUESTION 2 — LE TERRITOIRE
Principe : le juge du domicile du
défendeur. Mme D. est domiciliée à
Bamako ; sa boutique y est installée.
Option classique : le juge du lieu
d'exécution du contrat — la livraison
a eu lieu à la boutique de Bamako.
Les deux pistes mènent à Bamako.

QUESTION 3 — LE CONTRÔLE
Si la juridiction saisie n'était pas
la bonne, le défendeur soulèverait une
exception d'incompétence, et le juge
renverrait vers la juridiction
compétente désignée par les textes.

CONCLUSION DU TEST : juridiction de la
matière commerciale, au domicile de la
défenderesse — le dossier peut être
introduit (leçon suivante).
```

À retenir

• Ordre obligatoire du raisonnement : la nature du litige d'abord, le territoire ensuite, les options à la fin.

• Le juge du domicile du défendeur est le principe territorial ; les exceptions classiques se justifient par la proximité des preuves.

• L'exception d'incompétence se soulève au seuil de l'instance, avant toute défense au fond.

Exercice

Deux commerçants domiciliés à Bamako se disputent la propriété d'un entrepôt situé à Ségou : l'un revendique le bien en vertu d'une vente ancienne, l'autre l'occupe et conteste la vente. Le revendiquant te demande devant quel juge porter son action et pourquoi. Réponds en déroulant le raisonnement complet de compétence.

✔ Corrigé

Le raisonnement comporte les deux temps habituels. Sur la nature du litige : la demande fait trancher la propriété d'un bien immeuble ; c'est une action réelle immobilière de logique pétitoire — le demandeur invoque un droit portant directement sur la chose, et non une simple créance contre une personne. Cette qualification commande déjà une partie de la réponse territoriale. Sur le territoire : pour les actions réelles immobilières, la compétence classique est celle du juge de la situation de l'immeuble, ici Ségou, et non celle du domicile des parties. La justification est pratique autant que juridique : le bien est là, les titres et les témoins y sont pour l'essentiel, et les mesures que le jugement ordonnera — constatations, éventuelle restitution — s'exécuteront sur place. Le fait que les deux parties vivent à Bamako ne déplace donc pas la compétence : le principe du domicile du défendeur cède ici devant la règle spéciale attachée à la nature réelle immobilière de l'action. Retiens le réflexe : qualifier l'action (leçon 1) avant de chercher le juge, car la qualification transporte souvent la compétence avec elle. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — La saisine du juge et l'introduction de l'instance

L'instance naît de la saisine du juge : tant que le juge n'est pas saisi, il n'existe qu'un litige, pas un procès. La forme ordinaire d'introduction est l'assignation : un acte par lequel le demandeur fait citer son adversaire à comparaître devant la juridiction désignée, en lui exposant ce qu'il demande et pourquoi. L'assignation est l'œuvre d'un officier ministériel — commissaire de justice, que l'usage appelle encore souvent huissier — dont la fonction est précisément de porter officiellement l'acte à la connaissance du défendeur : c'est la signification. À côté de l'assignation, les textes connaissent des formes simplifiées pour certaines matières ou procédures : la requête, écrite adressée au juge — conjointe lorsque les deux parties s'entendent pour le saisir ensemble, ou unilatérale dans les cas prévus — et, pour des litiges simples, des modes de saisine déclaratifs auprès du greffe. Le choix de la forme n'est pas libre : il est fixé par les textes selon la matière et la juridiction.

L'acte introductif obéit à un formalisme qui n'est pas un luxe de paperasse : chacune de ses mentions remplit une fonction. L'identité complète des parties permet de savoir qui agit contre qui ; la désignation de la juridiction saisie vérifie le passage de la leçon précédente ; l'exposé des faits et des moyens donne au défendeur la matière de sa défense ; l'objet de la demande — les prétentions — fixe ce sur quoi le juge devra statuer, car il ne juge que ce qu'on lui demande. La signification, elle, est la garantie qui rend le procès contradictoire dès sa naissance : elle fait la preuve que le défendeur a été officiellement informé de l'existence du procès, de la juridiction saisie et de ce qui lui est réclamé. Une signification irrégulière ou jamais parvenue expose l'acte à la nullité et peut ruiner la suite, car on ne juge bien que celui qui a pu se défendre.

La saisine produit des effets juridiques importants, qu'il faut savoir énumérer. Elle crée la litispendance : le même litige ne peut pas être porté simultanément devant deux juridictions. Elle saisit le juge, qui devient tenu de statuer, et elle fige une partie du cadre du procès : c'est par rapport à l'acte introductif que s'apprécient ensuite les prétentions et les incidents. Elle interrompt enfin le cours de la prescription du droit d'agir — à nouveau, la notion est nommée, sa mesure relève des textes —, car celui qui agit ne doit pas être puni du temps que prend le procès. Ces effets expliquent la solennité de l'acte introductif : rédigé et signifié avec soin, il est la fondation de tout l'édifice ; bâclé, il fait vaciller le jugement qui viendra des mois plus tard — et ce cours, fidèle à sa méthode, ne mesure pas ce chemin : il en décrit les étapes.

L'essentiel
L'instance naît de la saisine du juge, ordinairement par l'assignation, acte signifié au défendeur par un commissaire de justice. Ses mentions identifient les parties, la juridiction, les faits, les moyens et les prétentions ; la signification garantit que le défendeur est informé et peut se défendre. La saisine crée la litispendance, oblige le juge à statuer et interrompt la prescription.

Exemple — Assignation fictive rédigée sur le dossier fil rouge

```
MODÈLE D'EXERCICE — À NE PAS UTILISER
TEL QUEL DEVANT UNE JURIDICTION

ASSIGNATION (EXTRAIT FICTIF)
Par le ministère de Maître B., commissaire
de justice à Bamako (personnage fictif),
il est donné assignation à :
Mme Salimata D., commerçante, domiciliée
à Bamako, quartier fictif des Halles,

À comparaître devant la juridiction
compétente de Bamako, à l'audience dont
la date et l'heure lui seront indiquées
selon les formes prévues par les textes
en vigueur,

À la demande de M. Aboubacar K., grossiste
en tissus, domicilié à Bamako,

OBJET : paiement du solde d'une commande
de tissus livrée et acceptée.
Faits : commande totale de 850 000 F ;
somme versée : 350 000 F ; solde resté
impayé : 500 000 F, malgré relances.
Demande : condamnation au paiement du
solde, avec les accessoires prévus par
les textes applicables.

Pièces invoquées : bon de commande, bon
de livraison signé, relevé des versements
(documents fictifs d'exercice).

GARANTIE : la signification par le
commissaire de justice prouve que la
défenderesse a été informée du procès.
```

À retenir

- Pas de saisine, pas d'instance : le procès naît de l'acte introductif, pas du litige lui-même.
- La signification n'est pas une formalité vide : elle est la garantie que le défendeur connaît le procès et peut se défendre.
- L'acte introductif fixe le cadre : parties, juridiction, faits, moyens, prétentions — le juge ne statuera que dans ces limites.

Exercice

Dans un dossier fictif, l'assignation a bien été rédigée et remise au commissaire de justice, mais celui-ci, par suite d'une erreur d'adresse imputable à son service, ne l'a jamais signifiée à la défenderesse. Le demandeur, persuadé que tout est en ordre, laisse le dossier suivre son cours. À l'audience, la défenderesse est absente et nul ne peut établir qu'elle a été touchée par l'acte. Analyse la situation et ses conséquences procédurales.

✔ Corrigé
Le point faible du dossier n'est pas le fond — la créance peut être parfaitement réelle — mais la garantie de la signification. Signifier, c'est porter officiellement l'acte à la connaissance du défendeur par le ministère du commissaire de justice ; c'est cette remise qui rend le procès contradictoire dès sa naissance, car nul ne peut être jugé sans avoir été mis en mesure de se défendre. Ici, l'acte n'a jamais atteint la défenderesse : elle ignore le procès, son absence à l'audience s'explique, et le juge ne dispose d'aucune preuve qu'elle a été régulièrement appelée. La conséquence est que la procédure est viciée à sa base : selon les mécanismes prévus par les textes, l'acte encourt la nullité et le juge ne saurait valablement statuer au fond contre une partie jamais touchée, sous peine de voir sa décision contestée ensuite par les voies de recours. La conduite à tenir est donc de régulariser : faire procéder à une signification régulière à la bonne adresse, pièces à l'appui, puis laisser le dossier reprendre son cours — le temps perdu est le prix d'une garantie qui protège d'ailleurs les deux parties, puisque c'est elle qui rendra le jugement final difficilement attaquable. Retiens l'ordre des réflexes : avant le fond, toujours vérifier la saisine, puis la signification. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Le déroulement de l'instance : échanges et instruction

Une fois le juge saisi, l'instance se déroule sous l'empire de deux principes directeurs. Le principe dispositif donne aux parties la maîtrise du procès : ce sont elles qui fixent l'objet du litige par leurs prétentions, qui allèguent les faits et qui rapportent les preuves ; le juge statue dans les limites de ce qui lui est demandé et ne peut pas, en principe, fonder sa décision sur des faits que les parties n'ont pas mis dans le débat. Le principe du contradictoire est la garantie symétrique : aucune partie ne peut être jugée sur un moyen, une pièce ou une explication qu'elle n'a pas été mise en mesure de discuter. Concrètement, toute pièce invoquée doit être communiquée à l'adversaire, toute conclusion doit lui être notifiée, et le juge lui-même doit respecter et faire respecter cette circulation loyale des arguments — c'est elle qui transforme deux monologues en un procès.

Le déroulement proprement dit est un échange organisé. Le défendeur répond à l'assignation par des conclusions écrites, où il expose ses moyens de défense — contestations de procédure, puis arguments de fond — et, s'il le souhaite, ses propres prétentions contre le demandeur, par exemple une demande reconventionnelle en réparation du préjudice que le litige lui cause. Le demandeur réplique, le défendeur peut dupliquer : chaque jeu de conclusions précise le débat, resserre les points de désaccord et écarte ce qui n'est plus contesté. En parallèle, les pièces — contrats, bons de livraison, correspondances — sont communiquées entre parties selon les formes prévues, car une pièce surprise, produite sans communication, viole le contradictoire et peut être écartée des débats. Tout au long de cette phase, des délais de procédure organisent le rythme des échanges ; le cours les nomme comme des mécanismes fixés par les textes et par le juge du déroulement, sans jamais les mesurer.

Cette phase d'instruction se termine par la mise en état et la clôture. La mise en état est le travail de préparation du dossier : un juge — ou la formation saisie — veille à ce que l'affaire soit complète, que les échanges aient eu lieu, que les incidents aient été purgés, afin qu'elle puisse être plaidée utilement. Lorsqu'il estime le dossier prêt, il prononce la clôture de l'instruction : à partir de cet acte, le dossier est figé — en principe, plus aucune conclusion ni aucune pièce nouvelle n'est recevable, sauf réouverture exceptionnelle décidée pour un motif légitime. L'affaire passe alors à l'audience de plaidoiries, où les avocats ou les parties exposent oralement leurs arguments, puis le juge met l'affaire en délibéré : il retire le dossier pour réfléchir et rédiger sa décision. Comprendre cette mécanique, c'est comprendre pourquoi les procès semblent lents : chaque étape est une garantie, et la clôture est le verrou qui empêche le débat de ne jamais finir.

L'essentiel
L'instance oppose deux principes : le dispositif, qui laisse aux parties la fixation de l'objet du litige, et le contradictoire, qui impose que tout argument et toute pièce soient discutés par chacun. Les conclusions échangées et les pièces communiquées préparent le dossier ; la mise en état puis la clôture le figent avant les plaidoiries et le délibéré.

Exemple — Chronologie d'instance du dossier fil rouge, en étapes relatives

```
CHRONOLOGIE D'EXERCICE — DOSSIER K. c/ D.
(Étapes relatives : le cours ne mesure
aucun délai ; il décrit un ordre.)

Étape 1 : assignation rédigée et
signifiée à Mme D. par le commissaire
de justice (leçon 3).
Étape 2 : premières conclusions de la
défenderesse : elle reconnaît la
livraison, conteste la qualité d'un
lot et forme une demande
reconventionnelle en réparation.
Étape 3 : réplique du demandeur : il
produit le bon de livraison signé et
le relevé des versements partiels.
Étape 4 : communication réciproque
des pièces ; chaque partie peut
discuter celles de l'autre
(contradictoire).
Étape 5 : mise en état — le juge vérifie
que le dossier est complet et que les
incidents sont purgés.
Étape 6 : clôture de l'instruction :
le dossier est figé ; plus de pièces
nouvelles en principe.
Étape 7 : audience de plaidoiries.
Étape 8 : mise en délibéré, puis
jugement (leçon 6).

À CHAQUE ÉTAPE : qui agit, devant qui,
et quelle garantie protège l'autre ?
```

À retenir

- Dispositif : les parties fixent l'objet et les faits du procès ; contradictoire : tout ce qui fonde le jugement doit avoir pu être discuté.
- Les conclusions successives resserrent le litige ; une pièce non communiquée peut être écartée des débats.
- La clôture fige le dossier : c'est le verrou qui fait passer l'affaire de l'instruction aux plaidoiries.

Exercice

Le dossier fil rouge est clos et l'audience de plaidoiries approche. La veille, le demandeur découvre dans ses archives une reconnaissance de dette signée par la défenderesse, qu'il avait oubliée, et il veut la verser au dossier. La défenderesse s'y oppose en invoquant la clôture. Analyse la situation et la solution procédurale correcte.

✔ Corrigé
La clôture de l'instruction a précisément pour fonction de figer le dossier : elle garantit que l'audience se déroulera sur une matière connue des deux parties, débattue contradictoirement, et que le procès ne sera pas sans cesse relancé par des pièces nouvelles. En principe, une pièce produite après la clôture est donc irrecevable, et la défenderesse a raison de s'y opposer — non par mauvaise foi, mais parce que recevoir la pièce sans débat violerait le contradictoire à son égard. La découverte du demandeur n'est pourtant pas nécessairement perdue : les mécanismes de procédure connaissent la réouverture des débats, que le juge peut décider — ou que la partie peut solliciter — lorsqu'un élément légitime le justifie, par exemple une pièce décisive que son détenteur ne pouvait pas produire plus tôt. Si la réouverture est ordonnée, la pièce est communiquée à la défenderesse, qui dispose de la possibilité d'y répondre par des conclusions : le contradictoire est restauré, puis la clôture intervient à nouveau. Retiens la leçon de méthode : la clôture n'est pas un piège, c'est un équilibre — stabilité du dossier d'un côté, possibilité encadrée de correction de l'autre — et c'est au juge, non aux parties, qu'il appartient de le faire basculer. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Les incidents de procédure

Un incident est un événement qui affecte le cours normal de l'instance sans, par lui-même, trancher le fond du litige. Certains incidents attaquent la manière dont le procès a été engagé, d'autres le droit même d'agir, d'autres enfin la vie de l'instance déjà pendante. Savoir les trier en trois familles n'est pas un raffinement : chaque famille a son objet, son moment et sa sanction, et les confondre conduit à soulever le bon argument au mauvais endroit. Le tri est donc la compétence centrale de cette leçon, et il repose sur une question simple : l'incident vise-t-il la régularité de la procédure, l'existence du droit d'agir, ou la poursuite de l'instance ?

La première famille est celle des exceptions de procédure : elles tendent à faire déclarer la procédure irrégulière ou à la déplacer. L'exception d'incompétence, déjà rencontrée, demande au juge de se dessaisir au profit d'une autre juridiction ; l'exception de litispendance signale que le même litige est déjà pendant devant une autre juridiction ; l'exception de connexité rapproche deux affaires liées pour les faire juger ensemble ; les exceptions de nullité sanctionnent un acte de procédure irrégulier, par exemple une signification défectueuse. Parce qu'elles portent sur la machine du procès, ces exceptions se soulèvent en principe au seuil de l'instance, avant toute défense au fond : qui discute d'abord le fond accepte, par là même, la régularité du cadre. La deuxième famille est celle des fins de non-recevoir : elles ne critiquent ni la forme ni le fond, mais le droit d'agir lui-même — défaut d'intérêt, défaut de qualité, prescription du droit d'agir, autorité de la chose déjà jugée. Accueillies, elles font rejeter la demande sans examen du fond : le procès s'arrête à la porte, non parce que le demandeur a tort, mais parce qu'il ne pouvait pas agir.

La troisième famille rassemble les incidents d'instance, qui affectent la poursuite d'un procès régulièrement engagé. L'instance peut être suspendue — mise en attente, par exemple pendant que les parties négocient ou qu'une question préalable est tranchée

ailleurs — puis reprise lorsque la cause de l'attente disparaît. Elle peut être interrompue par un événement touchant une partie, puis reprise avec la personne qui lui succède. Elle peut s'éteindre par la volonté du demandeur : le désistement d'instance abandonne le procès en cours, tandis que le désistement d'action renonce au droit d'agir lui-même — distinction précieuse, car le premier laisse en principe la possibilité de recommencer, le second non. Elle peut enfin s'éteindre par l'inaction : la péremption sanctionne l'inertie prolongée des parties qui laissent leur procès dormir ; le cours la nomme comme une notion et un avertissement, dont la mesure exacte relève des textes en vigueur. Point commun de ces incidents : ils se règlent avant ou à la place du fond, et le juge qui les tranche rend souvent une décision qui, elle, peut faire l'objet des voies de recours de la leçon 7.

L'essentiel
Trois familles d'incidents, trois objets : les exceptions de procédure attaquent la régularité du procès et se soulèvent au seuil de l'instance ; les fins de non-recevoir attaquent le droit d'agir et font rejeter la demande sans examen du fond ; les incidents d'instance — suspension, reprise, désistement, péremption — affectent la poursuite du procès.

Exemple — Tri d'incidents fictifs en familles, avec leurs effets

```
ATELIER DE TRI — SIX INCIDENTS FICTIFS

Incident A : le défendeur soutient que
le juge saisi n'est pas celui du bon
territoire.
→ Exception de procédure (incompétence).
Effet : renvoi ou dessaisissement,
avant le fond.

Incident B : le demandeur a déjà fait
juger exactement la même demande,
définitivement.
→ Fin de non-recevoir (chose jugée).
Effet : rejet sans examen du fond.

Incident C : les parties demandent
une pause pour tenter un accord.
→ Incident d'instance (suspension).
Effet : le procès attend, puis reprend.

Incident D : l'acte introductif est
entaché d'une irrégularité de forme.
→ Exception de procédure (nullité).
Effet : l'acte est annulé ou régularisé.

Incident E : le demandeur renonce à
son procès en cours.
→ Incident d'instance (désistement).
Effet : l'instance s'éteint ; s'il a
renoncé à l'action, il ne peut revenir.

Incident F : le demandeur n'a aucun
intérêt personnel au litige.
→ Fin de non-recevoir (défaut d'intérêt).
Effet : irrecevabilité de la demande.

MÉTHODE : viser d'abord l'objet de
l'incident, la famille suit, puis
l'effet et le moment pour le soulever.
```

À retenir

- La question de tri est toujours la même : l'incident vise la régularité de la procédure, le droit d'agir, ou la poursuite de l'instance ?
- Les exceptions se soulèvent au seuil de l'instance ; les fins de non-recevoir font rejeter la demande sans que le fond soit examiné.
- Désistement d'instance et désistement d'action n'ont pas la même portée : le second éteint le droit d'agir lui-même.

Exercice

Dans trois dossiers fictifs distincts : (1) une boutiquière agit en paiement d'une facture alors que le délai que les textes attachent à son droit d'agir est, selon le défendeur, expiré depuis longtemps ; (2) le même litige de loyers est porté le même jour devant

deux juridictions différentes par les deux parties ; (3) après des échanges de conclusions, le demandeur écrit au juge qu'il abandonne purement et simplement son procès parce qu'un accord est intervenu. Classe chacun de ces incidents dans sa famille et donne son effet.

✔ Corrigé
Premier dossier : l'argument du défendeur vise le droit d'agir lui-même — une prétention dont l'exercice serait éteint par le temps écoulé. C'est une fin de non-recevoir, tirée de la prescription : si le juge l'accueille, la demande est rejetée comme irrecevable, sans que le fond — la réalité de la facture — soit jamais examiné. La mesure du temps qui éteint le droit d'agir relève des textes en vigueur ; le raisonnement, lui, ne dépend d'aucun chiffre : c'est l'objet de l'argument qui le classe. Deuxième dossier : deux juridictions sont saisies du même litige entre les mêmes parties ; l'incident vise la régularité de l'organisation du procès, c'est l'exception de litispendance, qui tend à faire dessaisir l'une des deux juridictions au profit de l'autre, afin d'éviter deux jugements contradictoires. Troisième dossier : le procès était régulier et le droit d'agir intact, mais le demandeur y met fin volontairement : c'est un incident d'instance, le désistement, qui éteint l'instance en cours ; si l'accord intervenu règle le fond du différend, les parties veilleront à préciser s'il s'agit d'un simple abandon du procès ou d'une renonciation au droit d'agir, car les effets sur un éventuel retour devant le juge sont opposés. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Le jugement : élaboration, effets et autorité de la chose jugée

Le jugement est l'aboutissement de l'instance. Son élaboration obéit à des règles qui sont autant de garanties : le délibéré, pendant lequel les juges échangent à l'abri des parties et du public — le secret du délibéré protège leur indépendance — ; la motivation, par laquelle le juge expose les raisons de fait et de droit de sa décision, répond aux prétentions et aux moyens des parties, et rend son raisonnement contrôlable par elles et par les juridictions de recours ; et la publicité du prononcé, qui rend la décision officielle. Matériellement, le jugement se lit en deux blocs : les motifs, qui justifient, et le dispositif, qui décide — condamner, débouter, ordonner — en phrases brèves et exécutoires. C'est le dispositif qui dit ce que chacun doit faire ; c'est la motivation qui dit pourquoi, et c'est souvent dans leur articulation que se joue le recours.

Le jugement produit deux effets qu'il faut distinguer soigneusement. L'autorité de la chose jugée signifie que ce qui a été tranché ne peut pas être rejugé entre les mêmes personnes : elle protège la stabilité des situations et interdit les procès sans fin. Elle est relative et conditionnée par une triple identité : même objet — ce qui est demandé —, même cause — le fondement juridique invoqué — et mêmes parties, agissant dans la même qualité. Si l'une des trois identités fait défaut, une nouvelle demande n'est pas la même demande, et la porte du procès reste ouverte. La force exécutoire est l'autre effet : revêtu de la formule exécutoire et signifié à la partie condamnée, le jugement peut être mis à exécution, au besoin avec le concours des commissaires de

justice et, si nécessaire, de la force publique selon les formes prévues. Avant même tout recours, le jugement peut parfois être exécuté provisoirement : le cours nomme ce mécanisme, dont le régime précis relève des textes.

Le jugement éteint l'instance devant le juge qui l'a rendu : on dit que le juge est dessaisi — il ne peut plus modifier sa décision, hors corrections d'erreurs purement matérielles et voies de recours ouvertes aux parties. Il faut enfin situer le jugement parmi les décisions voisines : les décisions avant dire droit, qui ordonnent une mesure d'instruction ou règlent un point de procédure sans trancher le fond, ne bénéficient pas de la même autorité sur le principal ; les ordonnances de référé, étudiées à la leçon suivante, sont provisoires par nature. Retiens la discipline de lecture que cette leçon installe : devant tout jugement, identifier le dispositif, vérifier la motivation, tester la triple identité avant d'invoquer la chose jugée, et repérer la signification, point de départ des recours comme de l'exécution.

L'essentiel
Le jugement naît d'un délibéré secret, se justifie par sa motivation et décide par son dispositif. Il a l'autorité de la chose jugée — à condition de la triple identité d'objet, de cause et de parties — et, une fois signifié et revêtu de la formule exécutoire, la force qui permet de le mettre à exécution.

Exemple — Anatomie du jugement fictif rendu sur le dossier fil rouge

```
JUGEMENT FICTIF D'EXERCICE
(rédigé pour ce cours ; aucun modèle
officiel n'est reproduit)

MOTIFS (résumé de la motivation)
- La commande de tissus est établie par
le bon de commande et le bon de
livraison signé par la défenderesse.
- Montant total de la commande :
850 000 F. Versements établis :
350 000 F. Solde dû : 500 000 F.
- Un lot de la livraison était défectueux :
le préjudice de la défenderesse est
évalué, à titre d'exercice, à 60 000 F.

DISPOSITIF
Le tribunal :
1) Condamne Mme D. à payer à M. K.
la somme de 500 000 F (solde du prix).
2) Condamne M. K. à payer à Mme D.
la somme de 60 000 F (réparation
du lot défectueux).
3) Dit que les deux dettes réciproques
se compensent à hauteur de 60 000 F.
4) En conséquence, condamne Mme D. à
payer à M. K. la somme nette de
440 000 F.
5) Partage les dépens entre les parties
selon les règles fixées par les textes.

VÉRIFICATION D'EXERCICE :
850 000 - 350 000 = 500 000 (solde) ;
500 000 - 60 000 = 440 000 (net).
```

À retenir

- Motifs et dispositif ne font pas le même travail : les premiers justifient, le second décide et s'exécute.
- Pas de chose jugée sans triple identité : mêmes parties, même objet, même cause.
- Le jugement ne devient exécutable contre une partie qu'après signification et apposition de la formule exécutoire.

Exercice

Le jugement du dossier fil rouge est devenu définitif. Par la suite — le cours ne mesure pas le temps, il raisonne — M. K., qui a découvert que le lot défectueux avait en réalité causé à Mme D. un préjudice plus important qu'elle ne l'avait dit, veut porter une nouvelle demande entre les mêmes personnes pour faire rejuger l'ensemble du litige de la commande, avec les mêmes fondements. Mme D. oppose la chose jugée. Qui a raison, et pourquoi ?

✔ Corrigé
Mme D. a raison, par l'application directe de la triple identité. Même objet : la nouvelle demande vise le même ensemble — le solde de la même commande et la réparation du même lot — que celui déjà tranché. Même cause : les fondements invoqués sont identiques, les mêmes faits et les mêmes qualifications. Mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités de vendeur et d'acheteuse. Les trois identités étant réunies, la prétention est exactement celle qui a déjà été jugée : l'autorité de la chose jugée s'y oppose, et la demande nouvelle se heurte à une fin de non-recevoir. L'argument de M. K. — une meilleure connaissance des faits aujourd'hui — ne change rien : la chose jugée fige le litige tel qu'il a été débattu, et c'est pendant l'instance, par les pièces et les conclusions, qu'il fallait établir l'ampleur du préjudice ; la stabilité des situations tranchées prime sur la tentation de rouvrir les procès. La seule issue contre un jugement définitif n'est pas une nouvelle action, mais les voies de recours exercées en leur temps, ou des mécanismes exceptionnels prévus par les textes pour des situations particulières — révision pour fait nouveau décisif, par exemple, notion que le cours nomme sans en détailler le régime. Retiens le test complet : trois identités, sinon la demande n'est pas la même. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Les voies de recours : appel, opposition, pourvoi

Une voie de recours est le moyen juridique offert à une partie de faire critiquer une décision de justice par une juridiction — la même ou une autre — afin de la faire rétracter, réformer ou casser. Leur existence répond à une exigence simple : le juge peut se tromper, et le justiciable ne doit pas subir sans contrôle une erreur de fait ou de droit. On classe les recours en deux familles. Les voies ordinaires — l'appel et l'opposition — sont ouvertes largement, contre presque toute décision, et permettent un réexamen étendu. La voie extraordinaire — le pourvoi en cassation — est plus étroite : elle ne rejuge pas l'affaire, elle contrôle la manière dont le droit a été appliqué. Toutes les voies de recours sont enfermées dans des délais fixés par les textes, qui courent à compter de la signification de la décision ; conformément à la méthode du cours, ces délais sont nommés comme des conditions essentielles, jamais mesurés.

L'appel est la voie ordinaire principale. Il porte la décision devant la juridiction du degré supérieur, qui rejuge l'affaire en fait et en droit : c'est le double degré de juridiction. Son mécanisme central est l'effet dévolutif : l'affaire est transmise à la juridiction supérieure dans la limite des points que l'appelant critique — on dit les chefs du jugement attaqués — et celle-ci peut confirmer la décision, ou l'infirmer en tout ou partie et statuer à nouveau. L'appel est en principe suspensif : il arrête l'exécution forcée du jugement, sauf lorsque celui-ci bénéficie d'une exécution provisoire prévue par les textes. L'opposition est l'autre voie ordinaire, mais elle ne vise qu'une situation précise : le jugement rendu par défaut, c'est-à-dire contre une partie qui n'a pas comparu alors qu'elle n'avait pas été touchée personnellement par la convocation, ou dans les cas que les textes assimilent. Elle se forme devant la juridiction même qui a statué et tend à la rétractation : la décision est rapportée et

l'affaire est rejugée, cette fois contradictoirement.

Le pourvoi en cassation obéit à une logique différente : la juridiction suprême de l'ordre judiciaire n'est pas un troisième degré de jugement. Elle ne revoit ni les faits, ni l'appréciation des preuves ; elle vérifie que les juges du fond ont correctement appliqué les règles de droit — motivation suffisante, qualification exacte, procédure régulière. Si elle approuve, elle rejette le pourvoi et la décision devient définitive ; si elle désapprouve, elle casse la décision et renvoie en principe l'affaire devant une juridiction de même nature, qui rejugera en tenant compte du point de droit tranché. Choisir la bonne voie est un raisonnement en trois questions : la décision est-elle encore susceptible d'un réexamen au fond ? Le grief porte-t-il sur les faits ou seulement sur le droit ? La partie a-t-elle comparu ? Le jugement contradictoire et critiqué au fond appelle l'appel ; le jugement par défaut appelle l'opposition ; la décision en dernier ressort, critiquée en droit, appelle le pourvoi.

L'essentiel
L'appel fait rejuger l'affaire en fait et en droit par la juridiction supérieure, dans la limite des chefs critiqués (effet dévolutif). L'opposition, réservée aux jugements par défaut, fait rétracter la décision par la juridiction qui l'a rendue. Le pourvoi en cassation ne rejuge pas : il contrôle l'application du droit et aboutit au rejet ou à la cassation avec renvoi.

Exemple — Arbre de décision des recours ouverts sur le dossier fil rouge

```
ARBRE DE DÉCISION — RECOURS D'EXERCICE

Situation 1 : le jugement du dossier
est contradictoire ; Mme D. conteste
l'évaluation du lot défectueux.
Question : le grief porte sur les faits
et leur appréciation.
→ VOIE : l'appel. La cour rejuge en
fait et en droit, dans la limite des
chefs critiqués (ici, les 60 000 F
de réparation et leurs effets).

Situation 2 : le jugement a été rendu
par défaut, Mme D. n'ayant jamais été
touchée par l'assignation.
Question : la décision est un défaut.
→ VOIE : l'opposition, devant la même
juridiction, pour faire rétracter
le jugement et rejuger l'affaire.

Situation 3 : la décision est en dernier
ressort et Mme D. soutient que le juge
a appliqué une règle de droit inexacte.
Question : le grief porte sur le droit.
→ VOIE : le pourvoi en cassation.
Issue : rejet (la décision tient) ou
cassation avec renvoi (rejugement
par une juridiction de même nature).

CONDITION COMMUNE : chaque voie doit
être exercée dans le délai fixé par
les textes, à compter de la
signification de la décision.
```

À retenir

- Trois questions pour choisir la voie : réexamen au fond possible ? grief de fait ou de droit ? partie comparante ou défaillante ?
- L'appel dévolue l'affaire dans la limite des chefs critiqués ; l'opposition rétracte un jugement par défaut devant le même juge.
- La cassation n'est pas un troisième procès : elle juge le jugement, pas le litige.

Exercice

Trois plaideurs fictifs te consultent. (a) Condamné contradictoirement au paiement d'une dette, M. T. estime que le juge a sous-évalué les paiements qu'il avait déjà faits : il veut « tout faire rejuger ». (b) Mme A., qui n'a jamais reçu l'assignation partie à une ancienne adresse, découvre qu'un jugement a été rendu contre elle en son absence. (c) Un commerçant, débouté en dernier ressort, reproche au juge d'avoir retenu une qualification juridiquement fausse des faits, sans contester les faits eux-mêmes. Pour chacun, nomme la voie de recours adaptée et justifie-la.

✔ Corrigé
Cas (a) : la voie est l'appel. Le jugement est contradictoire et le grief de M. T. porte sur l'appréciation des faits — le montant des paiements déjà effectués — c'est-à-dire précisément ce que le double degré permet de faire rejuger, en fait et en droit. En formant appel, il devra critiquer le chef du jugement relatif au solde retenu : l'effet dévolutif transmet à la cour l'affaire dans cette limite, et il y produira les justificatifs de paiement que le premier juge aurait, selon lui, mal appréciés. Cas (b) : la voie est l'opposition. Mme A. n'a pas été touchée par l'assignation et n'a pas comparu : le jugement est un jugement par défaut, dont la logique est d'être rapporté par la juridiction qui l'a rendu, saisie à nouveau, pour que l'affaire soit enfin jugée contradictoirement avec sa défense. Cas (c) : la voie est le pourvoi en cassation. La décision est en dernier ressort — aucun nouvel examen au fond n'est ouvert — et le grief est purement juridique : une qualification fausse des faits établis. La juridiction suprême contrôlera la règle de droit appliquée ; si elle désapprouve, elle cassera et renverra l'affaire pour qu'elle soit rejugée en fait conformément au droit ainsi rappelé. Dans les trois cas, la voie choisie devra être exercée dans le délai que les textes attachent à chaque recours, à compter de la signification de la décision. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 8 — Les procédures d'urgence : référés

À côté du procès au fond, qui prend le temps de l'instruction, les systèmes de procédure connaissent une justice de l'urgence : le référé. C'est une procédure rapide et simplifiée, menée devant un juge unique — classiquement le président de la juridiction ou le juge qu'il délègue — qui rend une ordonnance, décision par nature provisoire. Provisoire est le mot-clé : l'ordonnance de référé n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal ; elle règle une situation dans l'attente du jugement au fond, qui reste libre de décider autrement. Le juge du fond n'est donc pas lié par le juge des référés, et réciproquement le juge des référés s'interdit de trancher le fond du droit : il statue sur l'évidence et l'urgence, non sur la vérité définitive du litige. Cette modestie est la condition de sa rapidité.

On présente les référés par leurs fonctions, car les textes les organisent en cas d'ouverture distincts. Première fonction : prendre en urgence les mesures qui s'imposent — mesures conservatoires pour sauvegarder un bien ou une preuve, mesures de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent : le juge ordonne alors que la situation n'empire pas pendant que le fond se prépare. Deuxième fonction : accorder une provision — une avance sur une créance — lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; le créancier n'a pas à attendre le jugement définitif pour recevoir ce qui ne fait pas de doute raisonnable. Troisième fonction : ordonner des mesures d'instruction utiles avant tout procès — faire constater un état de fait, faire procéder à une expertise — lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir une preuve qui risquerait de disparaître. Dans tous les cas, la procédure reste contradictoire : l'adversaire est appelé et entendu, simplement selon un rythme accéléré que les textes organisent.

L'ordonnance de référé est exécutoire dès sa signification, en principe sans attendre l'issue d'un éventuel recours, car une mesure d'urgence qui attendrait perdrait son utilité ; elle peut elle-même être contestée par les voies de recours, notamment l'appel, dans les conditions prévues par les textes. Pour le plaideur, la stratégie du référé se décide par deux questions : ce que je demande peut-il attendre le jugement au fond sans dommage irréversible ? Et ma demande relève-t-elle de l'évidence — trouble manifestement illicite, obligation non sérieusement contestable — plutôt que du fond contesté ? Si attendre détruit l'objet du litige et si le droit invoqué est manifeste, le référé est la voie ; sinon, il expose à un rejet rapide, le juge des référés renvoyant les parties à se pourvoir au fond. Le dossier fil rouge va te montrer les deux questions à l'œuvre.

L'essentiel
Le référé est la justice provisoire de l'urgence : un juge unique ordonne vite des mesures — conservatoires, de remise en état, provision sur une obligation non sérieusement contestable, mesures d'instruction — sans trancher le fond et sans autorité de chose jugée au principal. L'ordonnance est exécutoire dès sa signification, sous réserve des recours.

Exemple — Demande de référé fictive construite sur le dossier fil rouge

```
DEMANDE DE RÉFÉRÉ — EXERCICE FICTIF
(à ne pas utiliser tel quel)

Situation : avant même le jugement au
fond du dossier fil rouge, M. K. apprend
que Mme D. annonce la vente bradée et
immédiate de tout son stock — y compris
les tissus livrés et impayés — et
s'apprête à quitter son local.

LES DEUX QUESTIONS DU RÉFÉRÉ
1) L'urgence : si le stock disparaît,
la créance de K. perdra son gage de
fait et le jugement au fond arrivera
sur une boutique vide. Attendre
détruirait l'objet de la protection.
2) L'évidence : la créance repose sur
un bon de commande et un bon de
livraison signés, et sur un versement
partiel de 350 000 F qui vaut
reconnaissance du principe de la dette.

MESURES DEMANDÉES AU JUGE DES RÉFÉRÉS
- à titre conservatoire : interdiction
de disperser le stock décrit, jusqu'à
décision au fond ;
- à titre de provision : allocation
d'une avance sur le solde de
500 000 F, obligation présentée comme
non sérieusement contestable.

LIMITES RAPPELÉES : le juge des référés
ne dira pas définitivement qui doit
quoi ; son ordonnance sera provisoire,
exécutoire dès signification, et le
procès au fond suivra son cours.
```

À retenir

- Provisoire est la nature du référé : pas d'autorité de chose jugée au principal, le juge du fond reste libre.
- Les fonctions du référé : conserver, faire cesser un trouble manifeste, accorder une provision, préserver une preuve.
- La stratégie se décide par deux questions : attendre détruirait-il l'objet du litige ? le droit invoqué est-il manifeste ?

Exercice

Un exploitant fictif constate qu'un occupant sans aucun titre s'est installé dans le local commercial qu'il vient de louer et y a entreposé ses marchandises, rendant l'ouverture de son commerce impossible. L'occupant soutient, sans produire aucun document, qu'il « attendrait une autorisation ». L'exploitant veut récupérer son local sans attendre l'issue d'un procès au fond. La voie du référé est-elle adaptée, et que peut ordonner le juge ?

✔ Corrigé
La voie du référé est adaptée, et le dossier en illustre les deux questions de méthode. Sur l'urgence : chaque journée d'occupation prive l'exploitant de l'usage du local qu'il loue et met en péril le lancement de son exploitation ; attendre le jugement au fond aggraverait un préjudice qui se renouvelle en continu. Sur l'évidence : l'occupant est sans titre — il ne produit ni bail, ni autorisation écrite, ni aucun droit d'occupation — tandis que l'exploitant justifie du sien par son bail ; l'occupation constitue un trouble manifestement illicite, catégorie qui dispense de débattre du fond : nul n'a à démontrer davantage que l'absence de droit de l'occupant et la réalité du trouble. Le juge des référés peut donc ordonner la cessation du trouble : libération du local et retrait des marchandises entreposées, au besoin avec les mesures d'exécution prévues par les textes, son ordonnance étant exécutoire dès sa signification. Il ne dira en revanche rien de définitif sur d'éventuels droits que l'occupant prétendrait tirer d'une situation antérieure : si celui-ci veut les faire valoir, ce sera au fond, devant le juge du procès ordinaire. Retiens l'enchaînement : occupation sans titre + exploitation bloquée = urgence et évidence réunies, terrain naturel du référé. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Le dossier fil rouge de bout en bout

Reprends le dossier fil rouge du cours : M. Aboubacar K., grossiste en tissus, a livré à Mme Salimata D., boutiquière, une commande de 850 000 F ; elle a versé 350 000 F et le solde reste impayé. Mme D. soutient qu'un lot de la livraison était défectueux et réclame réparation. Travaille le dossier comme le ferait un juriste, dans l'ordre : (1) vérifie les conditions de l'action de K. ; (2) détermine la juridiction compétente par la nature puis par le territoire ; (3) décris la saisine et la garantie qui l'accompagne ; (4) déroule l'instance jusqu'au jugement, en plaçant la demande reconventionnelle de Mme D. ; (5) fais les comptes du jugement : solde dû, réparation accordée à Mme D. évaluée à 60 000 F, compensation et somme nette ; (6) indique les recours ouverts à chaque partie si le jugement est contradictoire, puis s'il avait été rendu par défaut.

✔ Corrigé du TD 1
Étape 1 — L'action de K. : elle réunit les conditions de la leçon 1. Intérêt légitime, né et actuel : le solde d'une vente livrée est impayé, l'avantage du procès est direct et pécuniaire. Qualité : K. est le vendeur, créancier du prix. Capacité : il exerce lui-même son commerce. Le droit d'agir n'est pas éteint : rien n'a été jugé et aucun élément ne signale une extinction du droit d'agir par le temps, dont le régime relèverait d'ailleurs des textes. Étape 2 — La compétence : le litige naît d'une vente entre commerçants pour les besoins de leur commerce ; la nature est commerciale, et la juridiction est celle que les textes désignent pour cette nature. Territoirement, le principe désigne le juge du domicile de la défenderesse, à Bamako ; l'option du lieu d'exécution du contrat conduit à la même ville, où la livraison a eu lieu. Étape 3 — La saisine : K. fait rédiger une assignation mentionnant les parties, la juridiction, les faits, les moyens et sa prétention — le paiement du solde — et la fait signifier à Mme D. par un commissaire de justice ; la signification est la garantie que la défenderesse connaît le procès et peut se défendre. Étape 4 — L'instance : Mme D. conclut en défense — elle reconnaît la livraison et le solde, conteste la qualité d'un lot — et forme une demande reconventionnelle en réparation ; les pièces sont communiquées de part et d'autre, l'instruction est close, l'affaire est plaidée puis mise en délibéré. Étape 5 — Le jugement et ses comptes : le solde dû est de 850 000 − 350 000 = 500 000 F ; la réparation du lot défectueux est fixée, à titre d'exercice, à 60 000 F ; les deux dettes réciproques se compensent à hauteur de 60 000 F ; la somme nette que Mme D. doit payer à K. est donc de 500 000 − 60 000 = 440 000 F. Étape 6 — Les recours : si le jugement est contradictoire, la partie qui s'estime lésée — par exemple Mme D. sur l'évaluation du lot — peut former appel pour faire rejuger en fait et en droit les chefs qu'elle critique ; si le jugement avait été rendu par défaut contre Mme D. jamais touchée par l'assignation, sa voie serait l'opposition devant la même juridiction ; dans les deux cas, le pourvoi resterait l'ultime contrôle du droit sur la décision de dernier ressort. Chaque recours devrait être exercé dans le délai que les textes y attachent, à compter de la signification du jugement. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — Le jugement par défaut et ses recours

M. T., commerçant fictif, est assigné en paiement de loyers d'un bail à usage professionnel par son bailleur. L'assignation est remise à une adresse qu'il a quittée et il n'en a jamais connaissance ; il ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Le jugement le condamne au paiement. Il découvre la décision lorsque le commissaire de justice la lui signifie personnellement pour l'exécuter. Ses voisins lui donnent trois conseils contradictoires : « fais appel », « forme opposition », « va directement en cassation ». Départage-les : quelle est la voie adaptée à sa situation, devant quelle juridiction, pour quel effet, et pourquoi les deux autres conseils sont-ils mauvais ?

✔ Corrigé du TD 2
La clé du dossier est la manière dont le jugement a été rendu : M. T. n'a pas été touché personnellement par l'assignation et n'a pas comparu ; le jugement est donc un jugement rendu par défaut. La voie adaptée est l'opposition. Elle se forme devant la juridiction même qui a rendu la décision et tend à sa rétractation : le jugement est rapporté et l'affaire est rejugée, cette fois contradictoirement, M. T. pouvant enfin présenter sa défense — par exemple des quittances de loyers déjà payés. Le conseil « fais appel » est mauvais dans cette configuration : l'appel suppose un débat que le défaillant n'a jamais pu livrer, et les systèmes de procédure réservent la rétractation du défaut à l'opposition, voie conçue précisément pour réparer l'absence de contradiction ; exercer l'appel, quand les textes ouvrent l'opposition, expose à une irrecevabilité et à une perte de temps. Le conseil « va en cassation » est doublement fautif : le pourvoi ne contrôle que l'application du droit par une décision de dernier ressort et ne rejuge jamais les faits, alors que le grief de M. T. est d'abord factuel — il n'a pas été entendu — ; et il court-circuiterait les voies ordinaires encore ouvertes. La démarche correcte est donc séquentielle : opposition dans le délai que les textes attachent à cette voie, à compter de la signification personnelle qui lui a révélé le jugement ; le dossier repart alors au fond, devant le même juge, mais contradictoirement. Retiens la méthode des trois questions de la leçon 7 : la partie a-t-elle comparu ? Si non, et si le jugement est un défaut, l'opposition prime. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Atelier : construire et contrôler un dossier d'instance fictif

Nouveau cas fictif : Mme R., libraire à Bamako, réclame à M. B., imprimeur, le paiement de factures d'impression restées impayées pour un total de 450 000 F, correspondant à trois commandes de 150 000 F chacune. Travail demandé : (1) rédige l'assignation d'exercice complète (en-tête fictif, parties, juridiction désignée par le raisonnement de compétence, faits, moyens, prétentions, pièces), en la coiffant de la mention « Modèle d'exercice — à ne pas utiliser tel quel » ; (2) construis la chronologie de l'instance en étapes relatives, de la signification au jugement, en plaçant un incident plausible et sa famille ; (3) remplis une grille de contrôle des garanties : contradictoire, signification, motivation, triple identité si un second procès est envisagé ; (4) vérifie les comptes du dossier.

✔ Attendus du TP 1
Attendus du TP. (1) L'assignation d'exercice doit contenir : la mention d'exercice en tête ; l'identification complète des deux parties fictives et de leurs qualités (libraire, imprimeur, tous deux commerçants) ; la désignation de la juridiction issue du raisonnement — nature commerciale du litige né de commandes passées entre commerçants pour leurs activités, territoire au domicile du défendeur, l'option du lieu d'exécution pouvant être discutée ; l'exposé des faits (trois commandes, livraisons, factures, relances restées sans effet) ; les moyens (l'obligation de payer le prix des prestations reçues) ; la prétention chiffrée (450 000 F) ; la liste des pièces (bons de commande, factures, accusés de livraison — documents fictifs). Toute assignation dépourvue de l'une de ces rubriques est à reprendre : ce sont elles qui fixent le cadre du procès. (2) La chronologie attendue suit l'ordre relatif du cours — signification, conclusions de la défense, réplique, communication des pièces, mise en état, clôture, plaidoiries, délibéré, jugement — et place un incident cohérent, par exemple une exception d'incompétence si le défendeur conteste le territoire (famille des exceptions de procédure) ou une suspension le temps d'une tentative d'accord (incident d'instance). (3) La grille de contrôle doit vérifier : la signification a-t-elle touché le défendeur ; chaque pièce a-t-elle été communiquée ; le jugement répond-il aux moyens dans sa motivation ; et, pour un second procès envisagé entre les mêmes parties sur les mêmes factures, la triple identité est-elle réunie — ici oui : mêmes parties, même objet (le paiement des mêmes factures), même cause (les mêmes commandes) — de sorte que la chose jugée fermerait la voie. (4) Les comptes : 3 commandes × 150 000 F = 450 000 F ; le total réclamé est exact et cohérent avec les factures fictives décrites. Un dossier dont les trois pièces — acte, chronologie, grille — se répondent sans contradiction est un dossier prêt à être plaidé. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Classe les cinq demandes fictives suivantes en indiquant, pour chacune, la nature de l'action (personnelle ou réelle ; mobilière ou immobilière ; pétitoire ou possessoire) : (a) un locataire réclame la restitution de son dépôt de garantie en fin de bail ; (b) un héritier revendique la propriété d'une parcelle occupée par un tiers ; (c) un riverain demande la cessation immédiate d'un empiètement sur le passage qu'il utilise paisiblement ; (d) un acheteur demande l'annulation de la vente d'un véhicule pour vice du consentement et la restitution du prix ; (e) un transporteur réclame le prix impayé d'une livraison de marchandises.

✔ Corrigé
Demande (a) : action personnelle et mobilière — elle sanctionne une créance de restitution contre le bailleur, portant sur une somme d'argent. Demande (b) : action réelle, immobilière et pétitoire — elle fait trancher le fond du droit de propriété sur un immeuble ; c'est le prototype de la revendication. Demande (c) : logique possessoire — le riverain ne demande pas que soit dit qui est propriétaire, mais que cesse le trouble apporté à une possession paisible ; la protection vise la possession elle-même, indépendamment du titre, et le juge n'a pas à trancher le fond du droit pour y répondre. Demande (d) : action personnelle — l'annulation de la vente et la restitution du prix naissent du contrat et opposent les deux parties à l'acte ; bien que le véhicule soit un meuble, l'action n'est pas réelle car le demandeur n'invoque pas un droit de propriété contre tous, mais la sanction d'un contrat vicé contre son cocontractant. Demande (e) : action personnelle et mobilière — le prix d'une prestation impayée est une créance classique. La leçon de l'exercice : c'est le droit invoqué, non l'objet matériel du litige, qui classe l'action. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Un premier procès oppose A. à B. au sujet de la vente d'un fonds de commerce fictif : le jugement, devenu définitif, rejette la demande d'annulation formée par A. Plus tard, B. cède le même fonds à C. ; A. assigne C. en annulation de la première vente, avec le même fondement. C. invoque l'autorité de la chose jugée du premier procès. L'argument est-il fondé ?

✔ Corrigé
L'argument de C. n'est pas fondé, car la triple identité fait défaut. Certes, l'objet est proche — l'annulation de la même vente — et la cause est la même — le même vice invoqué. Mais les parties ne sont pas les mêmes : le premier procès opposait A. et B., le second oppose A. et C., et l'autorité de la chose jugée est relative : elle lie ceux qui ont été parties au jugement, dans la qualité où ils y figuraient. C., qui n'était pas partie au premier procès, ne peut pas s'en prévaloir comme d'une chose jugée à son égard, pas plus qu'il ne serait lié par elle si elle lui était défavorable. Il pourra en revanche se défendre au fond — par exemple en contestant le vice allégué ou en invoquant sa propre situation d'acquéreur — et le juge du second procès pourra tenir compte de l'existence du premier jugement comme d'un élément du dossier, sans y être enfermé par l'autorité de la chose jugée. Retiens le sens de la relativité : elle protège la stabilité entre les plaideurs du premier procès, sans transformer le jugement en vérité opposable à tous. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Une commerçante fictive détient une facture de 275 000 F, acceptée et signée par son client pour des marchandises livrées ; le client a déjà versé 75 000 F et ne conteste ni la livraison ni le principe de la dette, mais il tarde à payer le solde. La commerçante ne veut pas attendre l'issue complète du procès au fond pour toucher ce qui n'est pas

discuté. Construis sa stratégie de référé-provision : conditions à établir, montant qu'elle peut demander, limites de ce qu'elle obtiendra.

✔ Corrigé
La voie adaptée est le référé-provision, deuxième fonction des référés : le juge de l'urgence peut allouer au créancier une avance lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Les conditions sont ici réunies sur le papier : la dette repose sur une facture acceptée et signée, la livraison n'est pas contestée, et le client a déjà versé une partie de la somme — versement qui vaut reconnaissance du principe de l'obligation. Le montant de la provision se calcule sur la partie non contestable de la créance : facture de 275 000 F, déjà versé 75 000 F, solde non sérieusement contestable de 275 000 − 75 000 = 200 000 F ; c'est ce solde, et non la totalité de la facture, qu'elle peut demander en provision. Les limites doivent être dites clairement à la cliente : l'ordonnance de référé est provisoire, sans autorité de chose jugée au principal ; si le client soulève au fond une contestation sérieuse que le juge des référés n'aurait pas vue — par exemple un défaut affectant une partie des marchandises — le procès au fond reprendra la question en entier, et la provision pourra être remise en cause. Le référé-provision est donc un accélérateur, pas un raccourci vers le jugement définitif : il se plaide sur l'évidence documentaire, et il se demande dans la limite exacte de ce qui n'est pas sérieusement contestable. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Pour que l'action en justice soit recevable, l'intérêt à agir doit notamment être…

   A) Purement théorique et éventuel

   B) Légitime, né et actuel, personnel et direct

   C) Nécessairement pécuniaire

2. En matière territoriale, la juridiction compétente est en principe celle…

   A) Du domicile du défendeur

   B) Du domicile du demandeur

   C) Du lieu où siège le greffe le plus proche

3. L'opposition est la voie de recours adaptée au jugement…

   A) Contradictoire

   B) De référé

   C) Rendu par défaut

4. Le pourvoi en cassation permet de contrôler…

   A) Les faits du litige

   B) L'application du droit par les juges du fond

   C) L'opportunité de la condamnation

5. L'autorité de la chose jugée suppose la réunion de…

A) La triple identité : mêmes parties, même objet, même cause

B) La même juridiction et le même avocat

C) Un jugement et deux recours épuisés

6. Une fin de non-recevoir, lorsqu'elle est accueillie, a pour effet de…

A) Faire annuler l'acte introductif pour vice de forme

B) Transférer le dossier à une autre juridiction

C) Faire rejeter la demande sans examen du fond

7. La clôture de l'instruction a pour effet de…

A) Figer le dossier : plus de conclusions ni de pièces nouvelles en principe

B) Rendre le jugement immédiatement exécutoire

C) Éteindre définitivement le droit d'agir

8. La signification d'un acte de procédure est assurée par…

A) Le greffier de la juridiction

B) Le commissaire de justice (huissier)

C) L'avocat du demandeur

9. L'ordonnance de référé se caractérise par le fait qu'elle…

A) Tranche définitivement le fond du litige

B) A l'autorité de la chose jugée au principal

C) Est provisoire et règle la situation en attendant le jugement au fond

10. L'effet dévolutif de l'appel signifie que…

A) L'affaire est transmise à la juridiction supérieure dans la limite des chefs du jugement critiqués

B) L'exécution du jugement devient impossible dans tous les cas

C) Le dossier est renvoyé devant la même juridiction autrement composée

Corrigés du QCM

1. Réponse B — L'intérêt doit être légitime, déjà né et actuel, et défendre un droit propre au demandeur : d'où l'adage « pas d'intérêt, pas d'action ».

2. Réponse A — Le principe classique est le juge du domicile du défendeur, qui n'a pas choisi le procès ; les options (lieu d'exécution, lieu du dommage, situation de l'immeuble) sont des exceptions raisonnées.

3. Réponse C — L'opposition fait rétracter, par la juridiction qui a statué, le jugement rendu contre une partie qui n'avait pas comparu sans avoir été touchée.

4. Réponse B — La juridiction suprême est juge du droit : elle ne rejuge ni les faits ni les preuves ; elle rejette le pourvoi ou casse avec renvoi.

5. Réponse A — Si l'une des trois identités fait défaut, la demande n'est pas la même et la chose jugée ne s'y oppose pas.

6. Réponse C — La fin de non-recevoir vise le droit d'agir (défaut d'intérêt, de qualité, prescription, chose jugée) : le procès s'arrête à la porte.

7. Réponse A — Après la clôture, l'affaire passe aux plaidoiries ; seule une réouverture décidée par le juge peut défiger le dossier.

8. Réponse B — Officier ministériel, le commissaire de justice porte officiellement l'acte à la connaissance de son destinataire : c'est la garantie que nul n'est jugé sans avoir été appelé.

9. Réponse C — Le juge des référés statue sur l'urgence et l'évidence ; son ordonnance, exécutoire dès signification, ne lie pas le juge du fond.

10. Réponse A — La juridiction d'appel rejuge en fait et en droit, mais dans le périmètre que l'appelant lui soumet : c'est le double degré de juridiction.

Résumé — les notions importantes

• L'action en justice suppose un intérêt légitime, né et actuel, personnel et direct, la qualité et la capacité pour agir, et un droit d'agir non éteint ; on la classe selon le droit invoqué (personnelle, réelle, mixte) et le but (pétitoire, possessoire).

• La compétence se raisonne en deux temps — la nature du litige, puis le territoire — avec pour principe le juge du domicile du défendeur et des options classiques liées à la proximité des preuves.

• L'instance naît de la saisine, ordinairement par assignation signifiée par un commissaire de justice ; la signification est la garantie qui rend le procès contradictoire dès sa naissance.

• Le déroulement de l'instance est un échange contradictoire de conclusions et de pièces, que la mise en état organise et que la clôture fige avant les plaidoiries et le délibéré.

• Les incidents se trient en trois familles : exceptions de procédure (régularité), fins de non-recevoir (droit d'agir), incidents d'instance (poursuite du procès) — chacune avec son objet, son moment et son effet.

• Le jugement décide par son dispositif, se justifie par sa motivation, et produit l'autorité de la chose jugée sous la condition de la triple identité, ainsi que la force exécutoire après signification.

• Appel, opposition et pourvoi ne font pas le même travail : l'appel rejuge au fond, l'opposition rétracte le jugement par défaut, le pourvoi contrôle l'application du droit.

• Le référé est la justice provisoire de l'urgence : mesures conservatoires, cessation d'un trouble manifestement illicite, provision sur une obligation non sérieusement contestable — sans jamais trancher le fond.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — La procédure civile (présentation, conseils, code de procédure civile...) - Droit judiciaire privé

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Une présentation générale de la matière par un enseignant universitaire : ce qu'est la procédure civile, les juridictions qu'elle mobilise, ses sources et ses grands thèmes.

Elle sert d'ouverture à ce cours ; les mécanismes qu'elle présente se confrontent ensuite, leçon par leçon, aux textes maliens en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=LiI1RN-RjQo

Leçon 2 — Cours de procédure civile (Introduction et notions clés)

Chaîne : Maxime Bizeau - Fiches-droit.com · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un cours structuré qui enchaîne exactement les étapes de notre parcours : l'action en justice, la compétence, l'instance, le jugement et les voies de recours. Regarde-le après les leçons 2 et 7 pour consolider ; les règles de forme et de compétence qu'il expose relèvent de son système et doivent être vérifiées dans les textes maliens applicables.

https://www.youtube.com/watch?v=pSbWsYeQwSs

Leçon 5 — PROCEDURE CIVILE (Les tribunaux de juridiction, l'exercice de l'action et les incidents) @assiajay_

Chaîne : Etudiants en Confinement · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un cours de soutien universitaire consacré à l'exercice de l'action — demandes et moyens de défense — puis aux incidents de procédure, classés selon qu'ils affectent le déroulement de l'instance, y mettent fin ou touchent à ses acteurs. C'est le prolongement direct de nos leçons 1 et 5 ; le tri en familles proposé dans ce cours reste l'outil de référence.

https://www.youtube.com/watch?v=yLIHgK6W9SQ

Leçon 8 — PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ (Procédure civile)

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un cours consacré à la procédure de référé : quand l'urgence justifie de saisir le juge des référés, quelles mesures il peut ordonner et ce qui distingue sa décision provisoire du jugement au fond. Il accompagne la leçon 8 ; au Mali, la saisine et les cas d'ouverture précis se vérifient dans les textes en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=L7VL8xKexA4

Sources et références

- Code de procédure civile du Mali — intitulé donné à titre de source à vérifier : le texte qui fait foi est celui publié, dans sa version en vigueur, au Journal officiel de la République du Mali ; aucune de ses dispositions n'est reproduite dans ce cours, qui enseigne des mécanismes et non des durées ni des formes chiffrées.
- Manuels universitaires de procédure civile et de droit judiciaire privé disponibles dans les bibliothèques de droit francophones — pour les discussions doctrinales sur l'action en justice, la chose jugée et les voies de recours, dont ce cours ne retient que la substance reformulée.
- Cours de cette bibliothèque : DRO-L1-04, Institutions judiciaires et organisation judiciaire du Mali (les juridictions par leurs fonctions) ; DRO-L2-04, Droit administratif II — Contentieux administratif (le procès devant le juge administratif, en miroir) ; DRO-L2-07, Procédure pénale (la logique des garanties, côté répressif).

• Les services du greffe des juridictions et les commissaires de justice, pour la pratique des actes — signification, copies de décisions, formule exécutoire — dont ce cours décrit les fonctions sans en fixer les formes, qui relèvent des textes et des usages en vigueur.

• Les vidéos pédagogiques listées dans la section « Vidéos associées » de ce cours, chacune vérifiée une à une (titre, chaîne, lien) le jour de la production.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !